

Ao Sr. Desembargador Relator da Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Processo nº.: 5362388-91.2025.8.21.7000;

Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS

Agravado: Maicon Denti;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do Cumprimento de Sentença em epígrafe, por seus procuradores signatários, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO** interposto pela coexecutada **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS**, consubstanciadas nas razões em anexo.

Requer, assim, seja o presente arrazoadado recebido, processado e, ao final, sirva para fundamentar o total improvimento do recurso interposto pela Agravante, mantendo-se hígida a correta decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, por ser medida de lédima Justiça.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 29 de dezembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua João Ruaro, 329, sl 501, Frederico Westphalen-RS

(55) 9 9114-0523

contato@brvoadvocacia.adv.br

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº.: 5362388-91.2025.8.21.7000
Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS
Agravado: Maicon Denti;

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLEND A CÂMARA,

NOBRES JULGADORES.

I. SÍNTESE DA LIDE

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS** contra a r. decisão interlocutória (Evento 85/86 dos autos de origem) que, em sede de Cumprimento de Sentença (nº 5001483-31.2024.8.21.0049), rejeitou os Embargos de Declaração opostos e manteve integralmente a decisão anterior (Evento 82), a qual havia julgado improcedente a impugnação da coexecutada HDI Seguros S.A. e, por consequência, determinado o prosseguimento dos atos executórios pelo saldo remanescente em face de ambas as devedoras solidárias.

O título executivo judicial, já acobertado pelo manto da coisa julgada, condenou as rés, de forma solidária, a: (i) promoverem o conserto integral do caminhão do Agravado; e (ii) pagarem lucros cessantes no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, contados desde a data do acidente (23/02/2021) até o efetivo conserto do veículo, com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês.

A demanda principal, como se sabe, visou à reparação de danos materiais e morais decorrentes de um grave acidente de trânsito, causado por ato culposo do preposto da Agravante, que ensejou a condenação solidária desta e de sua seguradora, a HDI Seguros S.A.

A sentença de mérito (Evento 78 dos autos principais) foi explícita ao fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do conserto, obrigação de fazer que, uma vez cumprida, poria fim à contagem dos lucros cessantes.

Contudo, passados mais de dois anos desde a prolação da referida sentença, o veículo do Agravado permanece sem o devido reparo, o que ocasionou um acúmulo da dívida, especialmente da verba indenizatória mensal.

Inconformada com o prosseguimento da execução, a Agravante agora se insurge, buscando transferir a responsabilidade pelo agravamento do débito exclusivamente à coexecutada HDI Seguros S.A., sob a tese de "mora exclusiva" da seguradora. Pretende, com isso, suspender a execução contra si e redirecioná-la, ignorando a natureza solidária da obrigação e o direito do credor.

O Douto Juízo *a quo*, em decisões acertadas, rechaçou tal pretensão, compreendendo que a discussão sobre a culpa interna pelo inadimplemento é matéria a ser resolvida em ação de regresso entre as devedoras, não podendo ser oposta ao credor para frustrar a efetividade da execução.

Embora tenha sido deferido o efeito suspensivo em caráter liminar (Evento 12 deste recurso), demonstrar-se-á que as razões da Agravante são manifestamente improcedentes, violam a coisa julgada e o instituto da solidariedade, devendo a medida ser revogada e o recurso, ao final, integralmente desprovido, com a manutenção da escorreita decisão de primeiro grau.

II. DAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DO RECURSO

a. Da Inoponibilidade de Questões Internas ao Credor - A Natureza da Responsabilidade Solidária e a Coisa Julgada

O cerne do inconformismo da Agravante repousa sobre uma premissa juridicamente equivocada: a de que poderia se eximir de sua obrigação perante o credor, transferindo a responsabilidade pela mora a sua co-devedora solidária. A decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução contra ambas as executadas, aplicou com precisão a legislação civil e processual, não merecendo qualquer reparo.

O título executivo judicial, transitado em julgado, estabeleceu de forma inequívoca a responsabilidade solidária da Agravante e da HDI Seguros S.A. pelo adimplemento da condenação. A solidariedade passiva, nos termos do artigo 275 do Código Civil, confere ao credor, ora Agravado, a prerrogativa de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

A discussão proposta pela Agravante, relativa à suposta "mora exclusiva" da seguradora HDI no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo), constitui matéria de defesa de natureza estritamente pessoal e interna entre as co-devedoras. Tal alegação não tem o condão de afetar a relação jurídica externa, firmada entre as devedoras e o credor, ora Agravado. **A quem recai a culpa pelo atraso no reparo do caminhão e, conseqüentemente, pelo acúmulo dos lucros cessantes, é uma questão a ser dirimida em via própria, qual seja, a ação de regresso, conforme expressamente autorizado pelo artigo 283 do Código Civil.**

Permitir que a Agravante se valha dessa discussão interna para suspender ou redirecionar a execução seria descaracterizar por completo o instituto da solidariedade, esvaziando a garantia conferida ao credor e impondo-lhe o ônus de aguardar a resolução de um conflito que não lhe diz respeito.

A decisão do Juízo de primeiro grau, portanto, não foi omissa nem injusta, ela simplesmente deu fiel cumprimento à coisa julgada.

O título é líquido, certo e exigível contra a Agravante, que figura como devedora solidária. A pretensão de ver a execução direcionada "prioritariamente" à HDI Seguros S.A. carece de qualquer amparo legal, pois, repita-se, a escolha de qual devedor acionar é uma faculdade do credor, e não uma ordem a ser imposta pelo devedor.

Aceitar a tese recursal significaria violar frontalmente a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, transformando a fase de cumprimento de sentença em um novo palco para discussões de mérito já superadas, o que é inadmissível.

b. Da Manifesta Improriedade dos Embargos de Declaração e da Tentativa de Rediscussão do Mérito

A decisão agravada (Evento 85/86) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante é igualmente irrepreensível. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento estritas, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do que foi decidido.

A Agravante, contudo, utilizou-se de tal via com o nítido e protelatório propósito de reformar a decisão do Evento 82, que havia determinado o prosseguimento da execução.

A decisão embargada (Evento 82) não padecia de qualquer vício. Ao contrário, ela foi clara ao aplicar a lei e a coisa julgada, reconhecendo que a obrigação solidária permite ao credor buscar a satisfação de seu crédito junto a qualquer um dos devedores. Não houve omissão sobre a "mora exclusiva da HDI" porque tal matéria, como já exaustivamente demonstrado, é estranha à relação entre credor e devedores solidários nesta fase processual. A decisão simplesmente não acolheu a tese da Agravante por ser juridicamente impertinente para o momento, o que não se confunde com omissão.

Os argumentos sobre a necessidade de fixar *astreintes* contra a HDI ou de determinar a penhora prioritária de seus bens não visavam a "aclarar" a decisão, mas sim a obter providências executivas que o juiz, em seu livre convencimento, não havia determinado naquele momento, por entender que a execução deveria seguir seu curso regular em face de ambas as devedoras.

O que a Agravante buscava, na realidade, era uma nova decisão sobre o mérito da condução do processo executivo, o que transborda por completo os limites dos embargos de declaração. Assim, a sua rejeição pelo Juízo *a quo* foi medida correta e que deve ser mantida, pois coaduna com a melhor técnica processual e visa a coibir o uso inadequado dos recursos.

c) Da indevida invocação do art. 805 do CPC para restringir a execução

A agravante busca conferir ao art. 805 do CPC alcance que a norma não possui, pretendendo utilizá-lo como fundamento para suspender o cumprimento de sentença e impor ao Agravado a cobrança prioritária contra terceira coexecutada, sob o argumento de menor onerosidade, condição empresarial e suposto limite securitário.

Ocorre que, o sistema executivo se orienta, primariamente, pela efetividade do crédito, razão pela qual a execução realiza-se no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo o devedor com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação (CPC, art. 789).

Assim, a menor onerosidade não se presta a inviabilizar ou esvaziar a tutela executiva, mas apenas a compatibilizar, quando possível, a satisfação do crédito com meios menos gravosos, sem prejuízo do resultado prático.

Outrossim, o art. 805 do CPC não autoriza a pretendida paralisação do feito, tampouco legitima a criação de “ordem” de responsabilização entre coexecutadas. Ao contrário, exige-se do executado a indicação de meio alternativo concreto e igualmente eficaz, ônus que, não atendido, afasta a incidência do dispositivo, nos termos do próprio parágrafo único.

Ademais, havendo obrigação solidária reconhecida no título, é direito do credor exigir o cumprimento integral de qualquer dos coobrigados, não lhe podendo ser imposto o risco da demora ou a transferência do ônus de litígios internos entre devedores (CC, art. 275). Eventual discussão sobre cobertura, limite securitário, mora de seguradora ou direito de regresso é matéria estranha à esfera jurídica do Agravado, devendo ser resolvida entre as coexecutadas, na forma legal (CC, art. 283), sem constranger o credor a aguardar solução que não provocou.

Por conseguinte, a pretensão de suspensão/redirecionamento da execução, ancorada no art. 805 do CPC, deve ser repelida, preservando-se a efetividade do cumprimento de sentença e a força vinculante do título executivo, com manutenção da decisão agravada.

d) Do alegado “excesso de execução” e da inadequação do agravo para paralisar o cumprimento de sentença

A Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso em razão de suposta majoração de valores relacionados ao cumprimento da obrigação, pretendendo, a partir disso, obter efeito suspensivo e reordenar a responsabilidade executiva. Todavia, tal construção não se presta aos fins pretendidos.

Com efeito, eventual excesso deve ser arguido e demonstrado pela via adequada, com fundamentação específica e delimitação objetiva do suposto excesso, inclusive com memória de cálculo quando pertinente, nos termos do regime do cumprimento de sentença (CPC, art. 525). Não se admite que a alegação genérica de excesso sirva como instrumento de suspensão automática da execução, sobretudo quando a medida pleiteada culmina, na prática, em esvaziar a utilidade do título e impor ao credor a espera por controvérsias que não lhe são imputáveis.

Outrossim, mesmo na hipótese de controvérsia sobre valores, a providência adequada é o saneamento e a apreciação pelo juízo de origem, com contraditório efetivo e análise técnica do que se alega excedente, e não a paralisação do feito por meio de agravo com pretensões que extrapolam o mero controle de legalidade do decisor.

Ademais, o pedido recursal, tal como formulado, revela tentativa de re-discutir o mérito do cumprimento e reconfigurar a dinâmica executiva, substituindo, por via indireta, a disciplina do título e da solidariedade. Isso não se coaduna com o sistema processual, que protege a efetividade do crédito e veda o uso de incidentes recursais como sucedâneo para restringir a satisfação do direito reconhecido em juízo.

Por conseguinte, ainda que a Agravante entenda existir divergência quanto a valores, deve debatê-la no momento e na forma próprios, sem impedir o regular prosseguimento da execução em favor do Agravado, razão pela qual o agravo deve ser desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Além disso, note-se, inclusive, que a própria narrativa do recurso fala em orçamento “preliminar mínimo”, o que afasta a ideia de “teto imutável” e reforça que eventual apuração/atualização deve ser feita pela via processual adequada, sem paralisar o cumprimento do título.

No fim, o agravo usa o rótulo “excesso” para obter, por via indireta, a suspensão do feito e o esvaziamento da solidariedade, e isso é exatamente o que deve ser rechaçado, mantendo-se a execução em curso e reservando qualquer ajuste pontual de valores ao juízo de origem, se e quando demonstrado de forma válida

e) Da Necessária Revogação do Efeito Suspensivo Deferido Liminarmente - Prevalência da Efetividade da Execução e Periculum in Mora Inverso

o Agravado roga a esta Colenda Câmara pela reconsideração e revogação da medida liminar que conferiu efeito suspensivo ao recurso (Evento 12), com base nos sólidos argumentos ora apresentados. Conforme exaustivamente demonstrado, o *fumus boni iuris* (probabilidade de provimento) em favor da Agravante é absolutamente nulo. **Sua tese recursal colide frontalmente com a coisa julgada e com as regras mais basilares da responsabilidade solidária, de modo que a probabilidade de seu recurso ser provido é remota, para não dizer inexistente.**

Por outro lado, o *periculum in mora* (risco pela demora) milita integralmente em favor do Agravado, configurando um claro cenário de *periculum in mora* inverso. O caminhão do Agravado, seu único e indispensável instrumento de trabalho, está destruído e inoperante desde 23 de fevereiro de 2021. A sentença, proferida em maio de 2023, determinou o conserto do bem em 60 dias, prazo solenemente ignorado pelas devedoras. **O Agravado, portanto, está privado de sua principal fonte de renda há quase cinco anos, suportando um prejuízo que se agrava a cada dia.**

A suspensão da execução, deferida liminarmente, serve apenas para premiar a inércia e a conduta processual questionável da Agravante e de sua co-devedora, protelando ainda mais o sofrimento de quem foi a vítima do ato ilícito original.

Os lucros cessantes continuam a se acumular justamente porque as devedoras se recusam a cumprir a obrigação principal: o conserto do veículo. Manter a execução paralisada em face da Agravante significa chancelar essa conduta e perpetuar o dano ao credor.

O argumento de que a Agravante é uma "microempresa" não pode servir como um escudo perpétuo para frustrar a satisfação de um crédito judicialmente reconhecido, cuja origem é um dano por ela mesma causado e cujo montante foi agravado pela inércia das próprias devedoras. A efetividade da execução e a dignidade da justiça não podem ser subjugadas por manobras que visam unicamente a postergar o cumprimento de uma obrigação líquida, certa e exigível.

Com efeito, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a atribuição (e a manutenção) de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Desse modo, sendo inexistente a probabilidade de provimento, como demonstrado, **impõe-se, por si só, a revogação da medida liminar, independentemente de qualquer outra consideração.**

III. DOS PEDIDOS

Em razão do exposto, o Agravado requer a esta Colenda Câmara:

a) o **recebimento e processamento** destas contrarrazões, por serem tempestivas e pertinentes;

b) a **imediata revogação do efeito suspensivo** concedido liminarmente (Evento 12), em razão da ausência de *fumus boni iuris* e da existência de *periculum in mora* inverso em desfavor do Agravado, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem;

c) no mérito, seja **totalmente negado provimento** ao Agravo de Instrumento interposto, por seus fundamentos colidirem com a coisa julgada e as regras da responsabilidade solidária;

d) A **manutenção integral da r. decisão agravada** (Evento 85/86, que confirmou o Evento 82), que corretamente rejeitou os embargos de declaração e determinou o prosseguimento da execução em face da Agravante, por ser medida de direito e de justiça;

e) A **condenação da Agravante** ao pagamento das custas processuais e à **majoração dos honorários advocatícios** em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado por seus patronos nesta instância.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 29 de dezembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927